

1506128-82.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... definitiva posterior pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº1501177-96.2020 - fls. 157), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime tráfico de drogas (proc. nº 10035-74.2005 - fls. 155/156 e proc. nº0042612-86.2014 - fls. 156/157), elevo a penas em 1/3, atingindo-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1506128-82.2020.8.26.0576 - 2020/001496

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2253317/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 9615328 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 422/20/571 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2253317 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Indiciado:

JANAINA DE JESUS

Artigo da Denúncia:

art. 180, caput, do CP

Aos 28 de abril de 2022, às 14:50h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado JANAINA DE JESUS, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a vítima J S B e a testemunha Luiz Fernando Franchetti. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha e a ré interrogada, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Dada a palavra à Defensora da acusada, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. JANAÍNA DE JESUS, qualificada nos autos, foi denunciada por infração ao art. 180, "caput", do Código Penal, porque entre os

dias 15 e 21 de julho de 2020, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, a acusada adquiriu e recebeu, em proveito próprio, ciente da procedência criminosa, quatro blusas, oito calças, um top de biquíni e uma bermuda feminina, todas da marca New Summer, pertencentes à vítima Janaína Secches Brasil. Consta na denúncia que na madrugada de 15 de julho de 2020, Elton Kléber da Silva subtraiu da loja da vítima aparelhos celulares, dinheiro e várias peças de roupas, dentre as quais aquelas acima mencionadas, lavrando-se, em razão deste fato, o boletim de ocorrência nº. 1804/2020, investigado em outro procedimento policial. Dias depois, Elton acabou sendo preso em flagrante por outro furto e confessou a subtração no estabelecimento comercial da vítima, indicando a "zona do meretrício", no Jardim Paraíso, como sendo o local onde negociou parte dos bens furtados. A Polícia Civil fez diligências e conseguiu recuperar as peças de roupas citadas com a acusada, que admitiu tê-las adquiridas de Elton, também conhecido pelo apelido de Magrão, pela quantia de R\$ 100,00, recebendo-as sem qualquer documento que comprovasse a licitude da aquisição, de modo a evidenciar seu pleno conhecimento da procedência criminosa, tanto que as comprou pouquíssimo tempo depois do furto, indicando estreita proximidade com o autor da subtração. As peças de roupas foram apreendidas e devolvidas à vítima. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 100/101. A ré Janaína de Jesus foi citada às fls. 110, apresentando resposta à acusação às fls. 120, a qual foi apreciada às fls. 121/122. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 60/69 e 143/153). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas, a vítima e a ré. Em debates orais o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa, por seu turno, a absolvição ou desclassificação para receptação culposa. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 81/83), auto de exibição/apreensão (fls. 05), auto de entrega (fls. 17), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. Na fase policial, a vítima Janaína Secches Brasil disse, no dia 07/12/2020, que é proprietária da loja New Summer. Tomou conhecimento que sua loja havia sido furtada ao chegar no dia para trabalhar. A parede de vidro de sua loja foi quebrada com o auxílio de um martelo, que o indivíduo levou e utilizou para cometer o furto. Após verificar as imagens, constatou que um indivíduo entrou em sua loja e furtou 02 aparelhos celulares em torno de R\$ 800,00 cada; R\$ 141,00 que estavam no caixa e algumas peças de roupas totalizando aproximadamente R\$ 15.000,00. Acrescentou que após 02 dias providenciou o conserto da parede de vidro. Informou que conseguiu recuperar algumas peças de roupas. Seu estabelecimento possui câmeras de segurança e alarme, porém no dia dos fatos não foi acionado. O sensor que estava direcionado para a parede de vidro, estava somente funcionando o movimento, porém não acionou a central de segurança. Além disso, no dia 31/08/2021, disse que os valores das peças recuperadas são: quatro blusas manga cumprida marca New Summer - R\$ 279,60 total; oito calças tipo leggint marca New Summer - R\$ 559,20 total; um top marca New Summer - R\$ 39,90; uma bermuda leggint New Summer - R\$ 49,90 (fls. 31 e 115). Em juízo, a vítima Janaína Secches Brasil disse que não teve contato com a receptadora. Recuperou parte das roupas furtadas. Não se recorda o valor do prejuízo. Na fase policial, a testemunha comum Luiz Fernando Franchetti, investigador de polícia, elaborou um relatório de investigação, no qual constou que de posse dos boletins de ocorrência supramencionados, tomaram conhecimento pelo presente histórico, que nas datas de 06/07/2020 e 15/07/2020, ocorreram dois furtos em estabelecimentos comerciais, onde no B.O. 1804/2020 do 01º Distrito Policial, após o indivíduo ter quebrado o vidro da empresa, foram levadas várias roupas de praia, roupas de academia, dois celulares e R\$ 141,00 em dinheiro. Já em relação ao B.O. 906137/2020 da Delegacia Eletrônica - foram levados vários aparelhos celulares e R\$ 170,00 em dinheiro. Após entrarem em contato com as vítimas e analisar as imagens do circuito interno de monitoramento, suspeitaram de um indivíduo já conhecido pelos policiais desta especializada de nome Elton. E durante as tentativas de localizá-lo, tomaram conhecimento pelo Boletim de Ocorrência 56/89/2020 do Plantão local, que Elton teria sido preso em flagrante delito por um furto realizado em um estabelecimento comercial e estaria recolhido na carceragem desta delegacia. De posse destas informações, conduziram o investigado até a sala

de investigações desta equipe especializada, onde foi identificado como sendo Elton Kleber da Silva, que indagado sobre os boletins de ocorrências acima mencionados, respondeu, em relação ao B.O. 1804/20 do 01º Distrito Policial, que estava passando durante a madrugada pelo bairro Santa Cruz, e visualizou uma loja de roupas denominada "New Summer" e quebrando o vidro frontal da loja, acessou seu interior e subtraiu roupas de academia, roupas de praia, dois aparelhos celulares e pequena quantia em dinheiro. Após o furto se dirigiu para a "zona do meretrício" no Jardim Paraíso e por ser usuário de drogas trocou todos os objetos por pedras de crack. Realizaram então diligências pelo bairro citado pelo investigado e com a acusada Janaína de Jesus, foi possível recuperar parte das roupas levada no furto cometido no estabelecimento comercial New Summer. Por sua vez Janaína informou que é usuária de entorpecentes e frequenta a área da zona do meretrício desta cidade, onde esporadicamente faz programas sexuais. Em data que não se recorda foi abordada por um indivíduo que conhece de vista daquele local, que tem o apelido de Magrão, lhe oferecendo algumas peças de roupa. Pegou as peças que lhe serviam e pagou a quantia de R\$ 100,00. Não sabia da procedência das roupas. Apresentado as imagens do circuito de monitoramento da loja New Summer onde aparece o investigado, Janaína o reconheceu como sendo a pessoa que lhe vendeu as roupas e tem o apelido de Magrão. Em relação ao B.O. 906137/2020 da Delegacia Eletrônica, Elton informou que passando pelo bairro Caic, e na "fissura" de usar crack, viu uma loja de aparelhos celulares e resolveu furtá-la, acessou a loja entrando pela lateral e já no interior da loja subtraiu vários aparelhos celulares e os deixou escondidos em um matagal próximo ao local do furto, no dia seguinte quando retornou para pegar os aparelhos não os encontrou mais naquele local, acreditando que alguém tenha passado por ali e levado os aparelhos (fls. 08/10). Em juízo, a testemunha comum Luiz Fernando Franchetti, investigador de polícia, disse que houve um furto na loja "New Summer". Participou das investigações e identificou a autoria do delito. Elton, conhecido como "Magrão" admitiu o furto e disse que vendeu parte das mercadorias para as pessoas na Zona. Foi ao local, abordou a ré Janaína na posse de 14 peças subtraídas. As peças eram novas, estavam com etiquetas e a ré admitiu que comprou de "Magrão" pelo valor de R\$ 100,00. Elton não informou a origem dos produtos. Na fase policial, a ré Janaína de Jesus disse que é usuária de drogas, crack desde os 18 anos de idade. Esteve presa por alguns anos por tráfico de drogas e saiu há oito meses, sendo que está sem serviço fixo e permanece na área de zona de baixo meretrício desta cidade, onde às vezes faz programas sexuais, embora tenha um companheiro fixo. Relatou que entre os dias 15 e 21 de julho de 2020 (não se recordando a data exata), estava andando sozinha por uma rua que não se recorda, na zona de meretrício, quando um indivíduo que conhece de vista daquele local, que tem apelido de "Magrão", lhe ofereceu algumas peças de roupas, sendo que ele tinha sacola e uma bolsa contendo diversas roupas, sendo que pegou algumas peças que eram tamanho pequeno, que serviam para si, pois tinha de vários tamanhos. Comprou, salvo engano, 12 peças de roupas e pagou R\$ 100,00, em dinheiro, valor este que havia ganhado fazendo programas sexuais. Depois não viu mais Magrão naquele local. Não sabia a origem daquelas roupas, se tratava de produto de roubo, pois já tinha visto "Magrão" vendendo roupas antes. Descreveu a pessoa que refere como "Magrão" como sendo um homem em torno de 30 anos, alto, moreno, e que apresentada às imagens do circuito da loja New Summer, reconheceu ele como sendo a pessoa que lhe vendeu as roupas e que tem apelido de Magrão (fls. 06). Em juízo, a ré Janaína de Jesus disse que comprou as peças de roupa de "Magrão" pelo valor de R\$ 100,00. Como achou barata e estava precisando resolveu comprar, mas não sabia que as peças eram furtadas. Encontra-se presa por tráfico. Ficou comprovado que a ré adquiriu e recebeu, em proveito próprio, ciente da procedência criminosa, peças de roupas todas da marca New Summer, pertencentes à vítima Janaína Secches Brasil. Segundo comprovado, a Polícia Civil fez diligências e conseguiu recuperar as peças de roupas que estavam na posse da ré, que admitiu tê-las adquiridas de Elton, também conhecido pelo apelido de Magrão, pela quantia de R\$ 100,00, recebendo-as sem qualquer documento que comprovasse a licitude da aquisição, de modo a evidenciar seu pleno conhecimento da procedência criminosa, tanto que as comprou pouquíssimo tempo depois do furto, indicando estreita proximidade com o autor da subtração, como bem

asseverou o membro do Ministério Público. Ademais, a ré disse na delegacia que já tinha visto "Magrão" antes. Em juízo, disse que não conhecia "Magrão" e que achou as roupas baratas, pontos que reforçam que a ré tinha ciência da origem ilícita dos produtos por ela adquiridos. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 180, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que a ré possui uma condenação definitiva - fato anterior e trânsito em julgado posterior - por fato semelhante (proc. nº 00041301-28.2012 - fls. 156), e uma condenação definitiva posterior pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1501177-96.2020 - fls. 157), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime tráfico de drogas (proc. nº 10035-74.2005 - fls. 155/156 e proc. nº 0042612-86.2014 - fls. 156/157), elevo a penas em 1/3, atingindo-se 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica da ré, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento e diminuição da pena. Sem outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, ante a multirreincidentia e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis já mencionadas. Pelo mesmo motivo, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré JANAÍNA DE JESUS, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. Custas do processo pela ré, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pela sentenciada foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.